



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

25 במאי 2026

1952

ט' בסיוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תיקון מס' 19), התשפ"ו-2026 1298

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תיקון מס' 19), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 1. 1. פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976' (להלן – הפקודה), בסעיף 1 –

דבריו הסבר

ולאחר מכן צניחה במספרם (בשל פסילתם לקבלת רישוי בישראל במסגרת "רפורמת יציב") ועלייה משמעותית בקרב סטזרים בוגרי מוסדות בישראל, והצורך לתת מענה תשתיתי לבתי החולים. הרפורמה עסקה, בין השאר, בתחומים של חינוך רפואי במסגרת הסטז', מבנה הסטז' ומנגנוני הערכה ושיפור של סטזרים.

המתווה שנקבע ליישום הרפורמה מבוסס על המלצות שנדונו בארבע ועדות מקצועיות, שדנו במתכונת הסטז' בשנים האחרונות, וכן על החלטת הממשלה 2264 מיום כ"ט בתשרי התשפ"ה (31 באוקטובר 2024) אשר קבעה כי יש לגבש מודל סטז' חדש שיגשר בין הלימודים האקדמיים לעבודה הקלינית בפועל. מסקנות המתווה פורסמו ב"דו"ח מתווה הרפורמה במתכונת הסטז' ברפואה" שפורסם בחודש מאי 2025.

שלב א' ביישום הרפורמה נכנס לתוקף בחודש אוגוסט 2025 והוא כולל את קיצור תקופת הסטז' מ-12 חודשים ל-9 חודשים, וכן שינויים מבניים שונים בסבבים שבין המחלקות. הקיצור נקבע לצורך מיקוד וייעול תקופת הסטז', תוך קידום השתלבות מהירה יותר של רופאים במערכת הרפואה בישראל.

מטרתה של הצעת חוק זו להסדיר את מנגנון ביצוע הסטז' ואת הפיקוח עליו בהתאם למתווה הרפורמה שעליו הוחלט, וזאת על ידי תיקון הפקודה בכמה נושאים ומתן סמכויות נדרשות לשר הבריאות להתקנת תקנות. בין אלה ניתן למנות את הסדרת התנאים לקבלה לסטז', מתן סמכות לקביעת הוראות לביצוע הסטז', ובכלל זה קביעת משכו, סדריו ותנאיו, הוראות ביחס להערכת הסטז'ר במהלך הסטז', וכן חובת דיווח של בית החולים המעסיק את הסטז'ר למנהל.

פקודת הרופאים בנוסחה כיום כוללת את פרק ב', הקובע הוראות שונות לעניין סטז' וסטזרים. לשם עיגון מתווה הסטז' החדש כפי שנקבע ברפורמה ובשל המעבר להסדרה ופיקוח על הסטז' תחת משרד הבריאות, מוצע לתקן באופן נרחב את פרק ב' ולהתאימו למתווה. נוסף על כך מוצעים תיקונים לסעיפים שונים לפקודה כך שיותאמו למנגנון המוצע, כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 מוצע לקבוע הגדרות שונות המשמשות בהצעת החוק:

מוצע להגדיר "סטז'" כתקופה שבה בעל השכלה רפואית, כמשמעותו בפקודה, עובר הכשרה מעשית

כללי לימודי הרפואה בישראל ארכו עד לאחרונה 7 שנים, כאשר השנה השביעית היא שנת הסטז' – שנה של התנסות ו"עבודה מעשית" שנדרשה מכל תלמיד רפואה בישראל, כדי לקבל רישיון לעסוק ברפואה.

בתום תקופת הסטז' זכאי אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, שהוא בעל ידע בסיסי בעברית, אדם הגון ובעל השכלה רפואית מוכרת על ידי משרד הבריאות, לקבל רישיון לעסוק ברפואה בישראל, להיות מוכר בה כרופא מוסמך עצמאי ולספק טיפול למטופליו בהתאם להכשרתו ובלא השגחה בהתאם לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976' (להלן – הפקודה או פקודת הרופאים).

סעיף 4 לפקודה בנוסחו כיום מפרט את הדרישות לקבלת רישיון לעסוק ברפואה ואינו כולל את דרישת ביצוע הסטז'. הדרישה לסטז' אוזכרה עד היום בפקודה בדרך של הכרה בלימודים, שכן כאמור הסטז' היה חלק משנות לימודי הרפואה. עם זאת, סעיף קטן (ב) של סעיף 4 לפקודה מתייחס לביצוע סטז', אך רק לגבי מי שלמד רפואה מחוץ לישראל וביצע שם תקופת סטז' שהמנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן – המנהל) הכיר בתנאיה ובמשכה.

ביום ח' בכסלו התשפ"ד (21 בנובמבר 2023) החליטה המועצה להשכלה גבוהה (להלן – המל"ג) לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית של המל"ג לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פרה-רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל, בעניין שינוי הדרישות האקדמיות למתן תואר M.D. ברפואה, כך ששנת הסטז' לא תהיה עוד חלק מהן. נקבע כי תואר כאמור יוענק עם השלמת הדרישות האקדמיות, בתום הלימודים, בדומה לנהוג במדינות רבות אחרות, ושנת הסטז' לא תיכלל בשנות הלימודים ולא תידרש לצורך השלמת התואר וקבלתו.

ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024) הודיע פורום דקני הפקולטות לרפואה על אימוץ החלטת המל"ג האמורה, כך שהפקולטות לרפואה אינן אחראיות עוד על ביצוע הסטז' או על הפיקוח עליו.

משמעות הדברים כי ניהול הסטז' מועבר להלכה למעשה למשרד הבריאות ויש לקבוע הסדרה חלופית לפיקוח על הסטז' ולביצועו.

בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה נערכה עבודת מטה בהובלת משרד הבריאות שעסקה ברפורמה במתכונת הסטז'. הרפורמה נערכה, בין השאר, על רקע תחוית לגידול חד במספר הסטזרים בוגרי מוסדות מחו"ל

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התשפ"ה, עמ' 520.

(1) אחרי ההגדרה "בית חולים" יבוא:

"בית חולים ציבורי כללי" – בית חולים כללי שבתעודת הרישום שלו לפי פקודת בריאות העם, 1940², כלולות עמדות לרפואה דחופה (מיון);

(2) אחרי ההגדרה "חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות" יבוא:

"סבב" – תקופה קצובה במהלך הסטז' שבה עובד הסטז' במחלקה מסוימת בבית חולים ציבורי כללי או במקום אחר, כפי שייקבע בתקנות;

"סטז'" – תקופה קצובה להתנסות והכשרה מעשית ברפואה קלינית של בעל השכלה רפואית כאמור בסעיף 4(ב)(1) או (2), בבית חולים ציבורי כללי, תחת השגחה של רופא מורשה, לקראת קבלת רישיון לעסוק ברפואה;

"סטז'ר" – מי שקיבל אישור מהמנהל לעסוק ברפואה כסטז'ר והחל את הסטז' בהתאם לאישור כאמור;

2. בסעיף 3 לפקודה, בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (5) יבוא:

תיקון סעיף 3

"(6) סטז'ר – מבצע פעולות בעת עבודתו במהלך הסטז'."

3. בסעיף 4 לפקודה –

תיקון סעיף 4

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) הוא עמד בדרישות הסטז' לפי פרק ב', ולעניין מי שלמד רפואה באוניברסיטה או בבית ספר לרפואה בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם – הוא עמד בדרישות הסטז' לפי פרק ב' או סיים תקופת סטז' בחוץ לארץ שהמנהל הכיר במשכה ובתנאיה;"

(2) בסעיף קטן (ב), בפסקה (2), במקום "ניתנה" יבוא "ונתנה", והמילים "וסיים תקופת סטז' שהמנהל הכיר במשכה ובתנאיה" – יימחקו.

דברי הסבר

רופא מורשה. כמו כן, בנוגע לסטודנטים לרפואה בישראל, חל פטור לפי סעיף 59(א)(2) שלפיו המנהל רשאי לפטור מהוראות הפקודה את מי שהוא אישר כתלמיד רפואה. ואולם בשל ההחלטה להפריד את תקופת הסטז' מתקופת הלימודים, באופן שכבר אין חפיפה בין סטודנט לרפואה לבין סטז'ר, וכן לנוכח ההסדרה המוצעת לשלב הסטז', מוצע להחיל על סטז'רים סייג מפורש, כך שסטז'ר בעת עבודתו במהלך הסטז' לא ייחשב כמפר את הוראת סעיף 3.

סעיף 3 סעיף 4 לפקודה קובע את התנאים לקבלת רישיון לעסוק ברפואה. מוצע להוסיף את דרישת הסטז' כחלק מתנאי הזכאות לקבלת רישיון כאמור. כמפורט לעיל בחלק הכללי לדברי ההסבר, תקופת הסטז' הייתה עד לאחרונה חלק מתקופת הלימודים, ועל כן הדרישה בסעיף 4(ב) לפקודה להיות "בעל השכלה רפואית" שקיבל תואר מוכר המעיד על סיום חוק לימודיו כרופא, כללה כבר את ביצוע הסטז'. בשל הוצאת הסטז' מהדרישות האקדמיות להשלמת התואר ברפואה, יש לקבוע את ביצועו כדרישה נפרדת המהווה את אחד התנאים לקבלת הרישיון. לגבי מי שלמד רפואה בחו"ל, במוסד שהמנהל הכיר בו, מוצע

ברפואה בבית חולים, כחלק מהכנתו לקבלת רישיון לעסוק ברפואה בישראל. הסטז' מורכב מסבבים שונים, כאשר "סבב" הוא תקופה תחומה במהלך הסטז' שבה עובד הסטז'ר במחלקה מסוימת בבית החולים שאליו שויך, כפי שנקבע בתוכנית הסטז', או במקום אחר שאינו מחלקה בבית חולים, שקבע השר בתקנות. נוסף על כך מוצע להגדיר "סטז'ר" כמי שקיבל אישור מהמנהל לעסוק ברפואה כסטז'ר והחל את הסטז' בהתאם לאישור זה.

סעיף 2 סעיף 3 לפקודה קובע את ייחוד העיסוק ברפואה כך שמי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ולא יתחזה כעוסק ברפואה, או כמוכן לעסוק בה. סעיף קטן (ב) לסעיף 3 קובע כי על עוסקים מסוימים בתחום הרפואה המפורטים בסעיף לא חל ייחוד העיסוק האמור, כלומר לא נמנעת מהם האפשרות לביצוע פעולות רפואיות שונות במסגרת עיסוקם. מוצע להוסיף את הסטז'רים לרשימת העוסקים כאמור ולקבוע כי ייחוד העיסוק אינו חל על סטז'ר המבצע פעולות במסגרת עבודתו בסטז'.

כיום אפשרותו של סטז'ר לעסוק ברפואה קבועה בסעיף 3(ב)(3) סיפה לפקודה, ולפיו ייחוד העיסוק אינו מונע כל אדם מ"עבודה תחת פיקוחו האישי הישיר של

² ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

"(1) סטז'ר – באישור המנהל לפי סעיף 17 ובתנאים שבאישורו".

"פרק ב' 1: סטז'ר ברפואה"

"זכאות לסטז'ר" 17ב. (א) המבקש לעשות סטז'ר וסיים את חוק לימודיו העיוניים

בפקולטה או בבית ספר לרפואה כאמור בסעיף 4(ב)1, יהיה זכאי לקבל מהמנהל אישור לעסוק ברפואה כסטז'ר אם מתקיימות לגביו הוראות סעיף 4(א)1, (2), (4) ו-5.

(ב) המבקש לעשות סטז'ר והוא בעל השכלה רפואית כאמור בסעיף 4(ב)2, יהיה זכאי לקבל מהמנהל אישור לעסוק ברפואה כסטז'ר אם מתקיימות לגביו הוראות סעיף 4(א)1, (2), (4) ו-5, וכן אם הוא עמד בבחינה לקראת סטז'ר; השר יקבע בתקנות, בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, את נושאי הבחינה, סדריה, דרכי הרישום וכל עניין אחר הקשור בה.

(ג) המנהל יקבע את בית החולים שאליו יהיה משויך הסטז'ר בהתאם להוראות לעניין הליך השיבוץ, ולתנאים לאישור בית חולים ציבורי כללי כמוסד מוכר לסטז'ר, שקבע השר בתקנות.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 6 בסעיף 17 המוצע נקבעת הזכאות לסטז'ר. מוצע לקבוע כי מי שהוא בוגר השכלה רפואית ממוסד לימודי מוכר בישראל, הוא אדם הגון, בעל ידע בסיסי בשפה העברית, וכן אזרח ישראל או בעל רישיון לשיבת קבע בישראל – יהיה זכאי לקבל מהמנהל אישור לעסוק ברפואה כסטז'ר.

לעניין מי שלמד בחו"ל מתווספת לרשימת התנאים האמורה גם הדרישה לעמוד בבחינה לקראת סטז'ר. יובהר כי מדובר בבחינה המיועדת למי שצריך לעבור סטז'ר בישראל לאחר שלמד בחו"ל (למעט מי שסיים תקופת סטז'ר בחוץ לארץ שהמנהל הכיר במשכה ובתנאיה), ואין מדובר בבחינת הרישוי הקבועה לתלמידי חו"ל לפי סעיף 4(א)3 לפקודה, שעמידה בה היא תנאי לקבלת רישיון לעיסוק ברפואה. ואולם, מכיוון שהבחינות זרות, ניתן פטור מבחינת הרישוי למי שעבר את הבחינה לקראת סטז'ר (לפי תקנה 3 לתקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התשמ"ח-1988).

נוסף על כך מוצע כי המנהל יקבע את בית החולים שאליו יהיה משויך הסטז'ר, והליך השיבוץ ייקבע בתקנות.

לקבוע כי הדרישה תהיה לביצוע סטז'ר בישראל לפי הדרישות המוצעות בהצעת חוק זו או סיום תקופת סטז'ר שהמנהל הכיר בה, בחו"ל. בהתאם, מוצע למחוק את הדרישה הקיימת בסעיף 4(ב)2 לעניין השכלתם הרפואית של תלמידי רפואה בחו"ל, הכוללת ביצוע סטז'ר, שכן החובה כעת אינה עוד חלק מהלימודים.

סעיף 4 סעיף 6 לפקודה עוסק באיסור העסקת אדם שאינו רופא מורשה בפעולות שהן עיסוק ברפואה, וכן מונה את הגורמים שעליהם לא יחול האיסור. הסעיף בנוסחו כיום כבר קובע כי הוא אינו חל על סטז'ר, ומוצע אך להתאימו למונחים המשמשים בהצעת החוק.

סעיף 5 מוצע לתקן את כותרת פרק ב' לפקודה כך שהפרק ייקרא "סטז'ר ברפואה" בהתאם לנושא שמוצע להסדיר בו. במסגרת הפרק מוצע לקבוע את סעיפים 17 עד 17ג ו-17ה וכן לערוך תיקונים שונים בסעיפים 17 ו-17ה לפקודה.

17ב. המנהל ימנה ועדה מייעצת לענייני סטז' שתפקידה לייעץ לשר בהתקנת תקנות בהתאם להוראות פרק זה (להלן – הוועדה המייעצת); הוועדה המייעצת תהיה בת ארבעה חברים שהם רופאים, והם:

- (1) עובד משרד הבריאות והוא יהיה היושב ראש;
- (2) חבר הסגל האקדמי בבית ספר לרפואה בישראל;
- (3) מנהל מחלקה בבית חולים ציבורי כללי שנערך בו סטז' או מנהל רפואי של סטז' בבית חולים ציבורי כללי;
- (4) נציג המועצה המדעית.

17ב2. (א) לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת מי שהורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה המייעצת או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(ב) לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת מי שהורשע בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה המייעצת או שהוגשה נגדו קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתנה החלטה בעניינו.

17ב3. תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת שמונה לפי סעיף 17ב תהיה ארבע שנים, ורשאי המנהל להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

ד ב ר י ה ס ב ר

פלילית, או מי שהורשע בעבירת משמעת, אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בה. תכליתו של הסעיף להבטיח כי בתפקיד זה, שהוא תפקיד ציבורי, בעל חשיבות ואשר למחזיק בו עשויות להיות סמכויות שלטוניות כחלק מהגוף שעימו הוא נמנה, יכהן אדם הראוי לכהונה זו, וזאת לרבות בהיבט הערכי-נורמטיבי, בין השאר כדי להבטיח את אמון הציבור במערכת השלטונית (לעניין זה ראו בג"ץ 4646/08 לביא נ' ראש הממשלה, פסקה 11 (ניתן ביום 12.10.2008)).

לסעיף 17ב3 המוצע

סעיף זה נועד להגביל את תקופת כהונתם של חברים בוועדה המייעצת. מגבלת תקופת הכהונה נועדה לאפשר ריענון שורות ולהבטיח החלפה בין חברי הוועדה. הדבר חיוני הן כדי לאפשר גיוון דעות ועמדות והן בשל העובדה שחברות בוועדה ציבורית מהווה משאב ציבורי שאין מקום להקנותו לגורם בלעדי למשך תקופה ממושכת מדי.

סעיף 7 בסעיפים 17ב עד 17ז מוצע לקבוע הוראות לעניין הקמתה ועבודתה של הוועדה המייעצת לענייני סטז'.

לסעיף 17ב1 המוצע

מוצע לקבוע את מינויה של ועדה מייעצת לענייני סטז', שתפקידה לייעץ לשר הבריאות בהליך התקנת תקנות בנושא הסטז' לפי פרק ב'1 המוצע (להלן – הוועדה המייעצת). שר הבריאות ימנה את הוועדה שחבריה יהיו ארבעה רופאים, שהם נציגי הגורמים הרלוונטיים ביותר לתחום הסטז': משרד הבריאות, האקדמיה (בתי ספר לרפואה), בתי החולים והמועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל. מוצע לקבוע הוראות שונות החלות על עבודת הוועדה המייעצת ועל החברים המכהנים בה, בהתבסס על תבנית החקיקה המקובלת לעניין מינוי, כהונה וניגוד עניינים של גוף המוקם בחוק.

לסעיף 17ב2 המוצע

הסעיף קובע כי בתפקיד של חבר ועדה מייעצת לא יכהן מי שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה

4.17. (א) חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות למנהל;
- (2) הוא חדל להיות עובד המדינה או עובד או חבר הגוף שאותו הוא מייצג בוועדה המייעצת.
- (ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר הוועדה המייעצת, יעבירו המנהל מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:
 - (1) הוא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה המייעצת או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
 - (2) הוא הורשע בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה המייעצת או הוגשה נגדו קובלנה בעבירה כאמור;
 - (3) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
 - (4) התקיימו נסיבות אחרות הפוסלות אותו לפי חוק זה מלכהן כחבר הוועדה המייעצת.
- (ג) המנהל, בהתייעצות עם יושב ראש הוועדה המייעצת, רשאי להעביר את חבר הוועדה המייעצת מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה אם חבר הוועדה המייעצת נעדר בלא סיבה מוצדקת מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.
- (ד) המנהל לא יעביר חבר ועדה מייעצת מכהונתו לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
- (ה) הפסיק חבר הוועדה המייעצת לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל המנהל בהתאם להוראות סעיף 17ב, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 4.17 המוצע

נוסף על כך, הסעיף המוצע מסדיר את הנסיבות שבהן יכול הגורם הממנה להעביר את חבר הוועדה מכהונתו כאשר הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מיותר ממחצית הישיבות שקיימה הוועדה המייעצת במהלך שנה, לאחר שהתייעץ עם יושב ראש הוועדה. הוספת הסעיף נובעת מהרצון לתת בידי הגורם הממנה סמכות להעביר מכהונתו חבר ועדה שאינו ממלא את תפקידו כנדרש.

סעיף קטן (ה) קובע כי מקום שבו הפסיק חבר הוועדה לכהן לפי הוראות סעיף הפסקת הכהונה, יפעל הגורם הממנה בהקדם האפשרי למנות חבר אחר תחתיו, בהתאם לסעיף המינוי ותנאי הכשירות, וזאת כדי שלא להותיר את הוועדה בלא איש ובאופן שיפגע בתפקודה.

הסעיף מסדיר את הנסיבות שבהן תסתיים כהונתו של חבר הוועדה מייעצת בטרם הגיע מועד סיומה. סיום כהונה כאמור ייעשה מקום שבו חדלו להתקיים בחבר הוועדה הנסיבות שבשלהן מונה, וכן כאשר בעל התפקיד התפטר באמצעות הגשת כתב התפטרות לשר הממונה. נוסף על כך, כהונתו של חבר הוועדה תובא אל סיומה בדרך של העברתו מהכהונה על ידי הגורם הממנה מקום שבו חבר המועצה הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה אשר מחמת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש עוד כחבר הוועדה; כאשר נבצר ממנו לשמש בתפקיד דרך קבע; וכן כאשר חדלו להתקיים בחבר הוועדה הנסיבות שבשלהן מונה.

תוקף פעולות	517. קיום הוועדה המייעצת, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה המייעצת או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.
סדרי עבודת הוועדה המייעצת	617. (א) המניין החוקי בישיבות הוועדה המייעצת הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה המייעצת. (ב) החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה המייעצת. (ג) הוועדה המייעצת תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה אם לא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת הוועדה המייעצת וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
החלת דינים	17. חברי הוועדה המייעצת שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי הוועדה המייעצת, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם בוועדה המייעצת: (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979; ³ (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור; (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969; ⁵ (4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה; (5) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור; (6) חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969. ⁸

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 17ב המוצע

הסעיף מבקש להחיל על עובדי הוועדה שורה של דינים שמטרתם היא ככלל שמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי ושמירת עצמאותו המקצועית. הוראה זו נדרשת מקום שבו מעמדה הציבורי של הוועדה מחייב כי חבריה יעמדו בכללים המחמירים הנהוגים בשירות המדינה. החלת הדינים האמורים על הוועדה תיעשה לאחר בחינת מאפייניה הייחודיים.

לסעיפים 17ב ו-17ב6 המוצעים

הסעיפים המוצעים נועדו להבטיח את תקינות עבודת הוועדה המייעצת, בהיבט החברים המכהנים בה. סעיף 17ב6(א) נועד לקבוע כי המניין החוקי המזערי שבו יכולה הוועדה לפעול ולקבל החלטות הוא רוב חבריה. סעיף 17ב5 נועד לשמור על רצף תפקודה ותוקף החלטותיה של הוועדה, במקרה שבו התפנה מקומו של מי מחבריה.

³ ס"ח התש"ם, עמ' 2.

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁵ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

⁸ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

”בן משפחה” – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג);

”בעל עניין” – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968⁹; ”טיפול” – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

”ניגוד עניינים”, של חבר הוועדה המייעצת – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה המייעצת לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

”קרוב”, של חבר הוועדה המייעצת – כל אחד מאלה:

- (1) בן משפחה של חבר הוועדה המייעצת;
 - (2) אדם שלחבר הוועדה המייעצת יש עניין במצבו הכלכלי;
 - (3) תאגיד שחבר הוועדה המייעצת, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
 - (4) גוף שחבר הוועדה המייעצת, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.
- (ב) לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה המייעצת.
- (ג) חבר הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 8ב17 המוצע

הזיקות הרחבה שביחס אליה יש לבחון אם מתקיים ניגוד עניינים. ואולם בנסיבות נתונות, בבחינת השאלה אם מתקיים בפועל חשש סביר לניגוד עניינים, יש לתת את הדעת גם לריחוק הזיקה ולמכלול נסיבות העניין. יובהר כי ייתכנו נסיבות שבהן חשש לניגוד עניינים יתעורר גם ביחס לזיקות רחוקות שלא נכללו במפורש בסעיף המוצע ובהגדרות הקבועות בו, ואף שהסעיף אינו שולל במפורש את האיסור על ניגוד עניינים באותם מקרים, לא מן הנמנע שהאיסור יחול במקרים אלה מכוח כללי הצדק הטבעי.

הסעיף המוצע נועד להחיל על חבר הוועדה את העיקרון האוסר על עובדי ציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים. האיסור על ניגוד עניינים מתייחס למצב שבו ישנו חשש סביר שעובד הציבור יימצא בניגוד עניינים – הן כאשר מדובר בעניין אישי שלו או של קרובו והן כאשר מדובר בתפקיד אחר של אותו אדם.

הוראות הסעיף מעגנות ומפרטות הן את העיקרון האוסר על הימצאות במצב של ניגוד עניינים והן את קשת

⁹ ס”ח התשכ”ח, עמ’ 234.

(ד) נודע לחבר הוועדה המייעצת כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה המייעצת; היה חבר הוועדה המייעצת האמור היושב ראש – יודיע על כך למנהל.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר הוועדה המייעצת שמונה לפי סעיף 17ב(4) להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, אם הם קשורים לתפקידי הוועדה המייעצת, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

9.17. (א) סט' יתקיים בבית חולים ציבורי כללי, לתקופה שלא תעלה על שנה, ולפי תוכנית שיקבע השר לעניין מסלול הסט', משכו, סדריו ותנאיו, והכול כאמור בהוראות פרק זה; במניין תקופת הסט' לא יימנה סבב חוזר.

הוראות לביצוע סט'

(ב) השר יקבע בתקנות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת ובהתייעצות עם הוועדה המייעצת, הוראות בנושאים המפורטים להלן:

- (1) מועד תחילת הסט' ומשך הסט';
- (2) מסלולי תוכנית הסט' ובכלל זה הוראות לעניין ביצוע סבבים;
- (3) חובות דיווח של בית החולים, לרבות מקום אחר שבו נערך סט', למנהל, בנוגע לסט'רים, לתוכניות הסט' ולקיום החובות שקבע השר לבית החולים;
- (4) תנאים למתן פטור מחובת ביצוע סבבים מסוימים.
- (ג) השר יקבע בתקנות, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, הוראות בנושאים המפורטים להלן:

דברי הסבר

לסעיף 9.17 המוצע

המיועדות לחול על בתי החולים שנערך בהם סט' או על המוסדות האחרים שבהם מתקיימים סבבים, לפי העניין, כגון חובות דיווח של בתי החולים למנהל על תוכניות הסט' ועל הסט'רים וכן חובות ביצוע, הדרכות והנחיות שעל בתי החולים לקיים.

עוד מוצע כי השר יהיה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תנאים למתן פטור מחובת ביצוע סט' וכן הוראות לעניין קורס הכנה לקראת סט', שיש להשלים טרם תחילת הסט' בהתאם להוראות שיקבע, ורשאי הוא לקבוע סוגים שונים של קורסי הכנה כאמור.

מוצע לקבוע כי התקנתן של תקנות לפי סעיף זה תיעשה בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, ואולם, כפי שיוסבר בהרחבה בדברי הסבר לסעיף 10(ב) להצעת החוק, מוצע כי תקנות ראשונות לפי סעיף זה יותקנו בלא התייעצות עם הוועדה המייעצת.

בסעיף זה מוצע לקבוע את ההוראות הבסיסיות הנוגעות לביצוע הסט', לצד מתן הסמכויות לשר הבריאות לקבוע בתקנות הוראות מפורטות. כך מוצע לקבוע כי סט' באופן עקרוני, יתקיים בבית חולים ציבורי כללי כהגדרתו בהצעת החוק (שאליו ישוּך הסט'ר בהליך השיבוץ), כאשר סבבים מסוימים במהלך הסט', כפי שצוין לעיל, יכול שיערכו במוסד אחר שאינו בית חולים, כפי שייקבע בתקנות.

מוצע כי תקופת הסט' לא תעלה על שנה וכי השר יקבע בתקנות את משכה המדויק של התקופה. הסט' יתנהל בהתאם למתווה סדור שיקבע השר בתקנות לעניין מסלולי הסט' וביצוע הסבבים, הליך בדיקת הזכאות לסט' והליך השיבוץ לבתי החולים, מנגנון הערכת הסט'ר במהלך הסט' ועוד. נוסף על כך ייקבעו בתקנות הוראות

(1) תנאים לאישור בית חולים ציבורי כללי כמוסד מוכר לסטז' וכן תנאים לאישור מקום שאינו בית חולים כמוסד מוכר לביצוע סבב;

(2) הליך בדיקת זכאות לתחילת סטז' והליך השיבוץ לסטז';

(3) הערכת הסטז'ר במהלך הסטז';

(4) חובת ביצוע תורנויות לסטז'ר לרבות הוראות לעניין פטור מתורנויות;

(5) חובות החלות על בית החולים המעסיק את הסטז'ר לעניין קיום הדרכות והקניית מיומנויות מקצועיות נדרשות לסטז'רים.

(ד) השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת ובהתייעצות עם הוועדה המייעצת, תנאים למתן פטור מחובת ביצוע סטז'.

(ה) השר רשאי לקבוע בתקנות, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, חובת השלמה של קורס הכנה עיוני או קליני לקראת סטז', טרם תחילת הסטז', בהתאם להוראות שיקבע.

8. במקום סעיף 17 לפקודה יבוא:

החלפת סעיף 17 והוספת סעיפים 17א עד 17ג

"הערכת הסטז' 17א. (א) סיים הסטז'ר סבב, יכתוב מנהל המחלקה שבה התקיים

הסבב חוות דעת להערכת הסטז'ר ויגישה למנהל; התקיים סבב ביותר ממחלקה אחת, יכתוב מנהל כל אחת מהמחלקות שבהן התקיים הסבב, חוות דעת כאמור בתום התקופה שבה עבד הסטז'ר באותה מחלקה; סבב שהתקיים באותה מחלקה באופן שאינו רצוף – יכתוב מנהל המחלקה את חוות הדעת כאמור בתום כל אחת מתקופות הסבב; לעניין סעיף זה –

"מחלקה" – לרבות מקום אחר שבו נערך סבב;

"מנהל המחלקה" – לרבות מי מטעמו.

ד ב ר י ה ס ב ר

מעבר להיותו מדד לביצועי הסטז'ר במהלך הסטז', מנגנון ההערכה משמש לבחינה כוללת של תקופת הסטז' שכן תנאי לסיום הסטז' הוא שכל חוות הדעת שניתנו לסטז'ר הן חוות דעת חיוביות.

הציון שמשמעותו חוות דעת חיובית ייקבע על ידי השר בתקנות, ומוצע לקבוע בהצעת החוק הוראות לעניין קבלת חוות דעת שאינה חיובית. כך מוצע לקבוע כי אם סטז'ר קיבל בתום סבב מסוים במהלך הסטז' חוות דעת שאינה חיובית, לראשונה, יהיה ניתן לחייבו בביצוע סבב חוזר.

נוסף על כך, אם ניתנה חוות דעת שאינה חיובית המנהל רשאי להתנות את המשך הסטז' לתקופה מסוימת או להתנות את מתן הרישיון בחזרה על חלק מהסטז' או בביצוע בחינות או הכשרות מסוימות, בהתאם לחוות הדעת שניתנה. לחלופין רשאי המנהל לסרב לתת רישיון

סעיפים לסעיפים 17 ו-17א המוצעים

8 ו-13 מוצע לקבוע מנגנון הערכה לסטז'רים, באופן המאפשר מעקב שוטף אחר ביצועיהם ותפקודם במהלך הסטז'. מוצע כי בתום כל סבב, מנהל המחלקה שבה התקיים הסבב ימלא חוות דעת בנוגע לסטז'ר שסיים את הסבב. כמו כן, מוצע לקבוע הוראות לקיום הערכה לסטז'ר בנסיבות שבהן סבב התקיים ביותר ממחלקה אחת או שלא התקיים באופן רציף.

חוות הדעת תמולא על פי שאלון להערכת הסטז'ר המבוסס על 4 אמות מידה – מיומנויות קליניות, תקשורת ועבודת צוות, אתיקה, מקצוענות. אמות המידה קבועות בתוספת המוצעת לפקודה, והשר יהיה רשאי לשנותן בצו. המנהל יפרסם את השאלון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(ב) חוות הדעת תיעשה על פי שאלון שיערוך המנהל לפי אמות המידה שבתוספת, ושיפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות; השר רשאי לשנות בצו את התוספת.

(ג) תנאי לסיום הסטז' הוא כי כל חוות הדעת שנערכו לגבי הסטז'ר במהלך הסטז' הן חוות דעת חיוביות; השר יקבע בתקנות, ביחס לחוות הדעת לסטז'ר, מהו ציון עובר שמשמעותו חוות דעת חיובית.

(ד) סטז'ר שקיבל במהלך הסטז' חוות דעת שאינה חיובית, לראשונה, רשאי המנהל הרפואי של הסטז' בבית החולים לחייבו לבצע סבב חוזר; השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין זה.

(ה) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ד), המנהל רשאי לפעול ביחס למי שאין לגביו חוות דעת חיובית באחת מהדרכים האלה:

(1) להתנות את המשך הסטז' או את מתן הרישיון לעסוק ברפואה, בחזרה על חלק מהסטז' או על כולו בבית החולים שבו ביצע את הסטז' או בבית חולים אחר, או בביצוע הכשרה עיונית או קלינית, או בביצוע בחינות שיקבע, והכול בהתאם לחוות הדעת;

(2) לסרב לתת לסטז'ר רישיון לעסוק ברפואה, ובלבד שניתנה בעניינו של הסטז'ר הוראה לפי סעיף קטן (ה)(1) ולאחר שקיבל את המלצת ועדת ההערכה לסטז'רים שמינה לפי סעיף 17ג (להלן – ועדת ההערכה); ועדת ההערכה תיתן את המלצתה לאחר ששקלה את חוות הדעת שניתנה לסטז'ר ואת קיום ההוראות שניתנו לגביו לפי סעיף קטן (ה)(1), ובלבד שתינתן לסטז'ר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הוועדה; המליצה ועדת ההערכה שלא לסרב למתן רישיון לעסוק ברפואה, רשאית היא להמליץ למנהל לפעול בשנית לגבי הסטז'ר לפי הוראות סעיף קטן (ה)(1).

17ג. (א) המנהל ימנה ועדת הערכה לסטז'רים שתפקידה להמליץ למנהל לעניין סירוב מתן רישיון לעסוק ברפואה, כאמור בסעיף 17ג(ה)(2); ועדת ההערכה תהיה בת חמישה חברים, והם:

ועדת הערכה
לסטז'רים

ד ב ר י ה ס ב ר

מתן רישיון לעסוק ברפואה. על ועדת ההערכה לשקול את חוות הדעת השלילית שניתנה לסטז'ר ואת קיום ההוראות שחייב בהן בשל כך. מוצע להבהיר כי תינתן לסטז'ר זכות טיעון לפני הוועדה.

נוסף על כך מוצע להחיל את הוראות סעיפים 22ב1 עד 22ב8 לעניין מינוי, כהונה ועבודת הוועדה המייעצת, על ועדת ההערכה, בשינויים המחויבים.

לעסוק ברפואה וזאת אם כבר ננקטו צעדים כלפי הסטז'ר בהתאם למוצע בסעיף וכן לאחר שקיבל המלצה בעניין מוועדת ההערכה לענייני סטז'רים.

ועדת ההערכה תמונה על ידי המנהל ותכלול 5 חברים בעלי תפקידים רלוונטיים. תפקיד הוועדה לדון בסטז'רים שקיבלו חוות דעת שאינה חיובית, וכבר חויבו בקיום פעולות השלמה מסוימות, ולהמליץ למנהל בעניינם על

(1) רופא עובד משרד הבריאות והוא יהיה היושב ראש;

(2) רופא שהוא עובד המדינה;

(3) שני רופאים העוסקים בהכשרת סטז'רים בבית חולים ציבורי כללי שהם מנהלי מחלקות שבהן נערך סטז', או מי מטעמם, או מנהלים רפואיים של סטז' בבית חולים ציבורי כללי;

(4) נציג המועצה המדעית.

(ב) הוראות סעיפים 22ב17 עד 8ב17 יחולו על ועדת ההערכה, בשינויים המחויבים.

פיקוח על הסטז' 22.17. (א) המנהל או מי שהוסמך לכך מטעמו, יפקח על התקיימות הוראות הסטז' כפי שנקבעו על ידי השר או המנהל, ולשם כך רשאי המנהל לדרוש מבית החולים דיווחים הנוגעים לעמידה בהוראות.

(ב) בית החולים ימסור למנהל, לפי דרישתו, דיווח לצורכי פיקוח ובקרה על עמידתו של בית החולים בתנאים ובדרישות שנקבעו על ידי השר בתקנות, וכן בהוראות המנהל.

(ג) לעניין סעיף זה, "בית חולים" – לרבות מקום אחר שבו נערך סטז'.

הוראות מנהל ופרסומן 32.17. (א) המנהל יהיה רשאי לתת הוראות לבתי החולים המעסיקים סטז'רים, בעניינים אלה:

(1) אופן ביצוע התורנויות לסטז'רים שקבע השר בתקנות;

(2) פירוט תוכן ההדרכות לסטז'רים שעל בית החולים לקיים, כפי שקבע השר בתקנות;

(3) פירוט הפעולות הכלולות במסגרת הקניית המיומנויות הנדרשות לסטז', שקבע השר בתקנות.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסטז'רים שנקבעו בתקנות, וכן לעניין פירוט התכנים להדרכות לבתי החולים, אם ימצא לנכון לעשות כן, ולעניין פירוט הפעולות הרפואיות שיהיו כלולות במסגרת המיומנויות המקצועיות שקבע השר בתקנות כמיומנויות הנדרשות לסטז'. יובהר כי הוראות המנהל לפי סעיף זה מכוונות לבתי החולים, שיהיו מחויבים לעמוד בהן במסגרת היותם בתי חולים שאושר לקיים בהם סטז', ואין בהן משום קביעת תנאים נדרשים לסטז' כחלק מהכשרתו או השלמתו את הסטז'.

לסעיף 22.17 המוצע

מוצע לקבוע סמכות למנהל או למי מטעמו לפקח על קיום הוראות הסטז' כפי שנקבעו על ידי השר בתקנות ובהוראות המנהל, ולדרוש דיווחים שוטפים מבית החולים לשם כך. לצד זאת מוצע לקבוע כי בית החולים מחויב למסור למנהל את הדיווחים הנוגעים לעמידתו בהוראות התקנות ובהוראות המנהל, לפי דרישת המנהל.

לסעיף 32.17 המוצע

מוצע לקבוע סמכות למנהל לתת הוראות לבתי החולים המעסיקים סטז'רים לעניין אופן ביצוע התורנויות

(ב) הוראות המנהל שניתנו מכוח סעיף זה, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם המנהל יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי ועל מועד תחילתן, ובלבד שמועד תחילתן של ההוראות כאמור לא יקדם למועד פרסום ההודעה ברשומות.

(ג) הוראות המנהל שניתנו מכוח סעיף זה שהן בנות פועל תחיקתי וכל שינוי בהן יישלחו ברשימת תפוצה אלקטרונית לכל הנוגעים בדבר או יובאו לידיעתם בדרך אחרת; נוסף על כך, יועמדו הוראות המנהל האמורות לעיון הציבור במשרדי המנהל ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות באופן בולט לעין, במיקום שייועד להוראות המנהל ובאופן שיאפשר מעקב אחר שינוין ותיעודן לאורך זמן; השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הוראות המנהל.

9. בסעיף 17 לפקודה, בסעיף קטן (ב), במקום "או נזיפה" יבוא "נזיפה, התליית המשך הסטו' לתקופה קצובה או הפסקת הסטו'";

10. אחרי סעיף 17 לפקודה יבוא:

"א-הפללה 171. הוראות סעיף 54 לא יחולו על פרק זה."

11. (א) תחילתו של חוק זה במועד שיקבע שר הבריאות, בצו, בהתאם למועד כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיף 1719(ב) ו-171(ג) לפקודה כנוסחם בסעיף 7 לחוק זה (להלן – יום התחילה).

(ב) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ה) לסעיף 1719 לפקודה כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, תקנות ראשונות לפי הסעיפים הקטנים האמורים יותקנו בלא התייעצות עם הוועדה המייעצת.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 9 בצו את מועד תחילתו של החוק המוצע, בהתאם לכניסתו לתוקף של תקנות כאמור.

בהמשך להתניית תחילת החוק המוצע בהתקנת תקנות, מוצע להבהיר כי על אף הוראות סעיף 1719(ב), (ג), (ד) ו-171(ה) שלפיהן על התקנת התקנות להיעשות בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, תקנות ראשונות לפי הסעיף האמור יותקנו בלא התייעצות עימה.

יוסבר כי העבודה המקיפה שנעשתה בגיבוש הרפורמה, שבאה לידי ביטוי הן בהצעת חוק זו והן בתקנות שיובאו לאישור ועדת הבריאות של הכנסת, ארכה קרוב לשנה, וכללה עבודה משותפת של גורמים רבים. הרפורמה שנבחרה מבוססת כאמור על המלצות שנדרשו בארבע ועדות מקצועיות, וההליך כלל התייעצויות של משרד הבריאות עם נציגים של האקדמיה, בתי החולים, נציגי סטז'רים וסטודנטים לרפואה, נציגים של ההסתדרות הרפואית בישראל ועוד, והכול במטרה לדייק את המתווה ולהבטיח יישום מיטבי שלו.

עבודה יסודית זו מייתרת למעשה את הצורך במיני ועדה מייעצת והתייעצות עימה טרם הבאת התקנות הראשונות לאישור ועדת הבריאות של הכנסת. נוסף על

סעיף 9 סעיף 17 לפקודה קובע כי אדם יהיה נתון לשיפוט משמעתי בתקופת הסטו' ועד למתן הרישיון לעסוק ברפואה. הסעיף בנוסחו כיום קובע כי השר רשאי להטיל על אדם כאמור אמצעי משמעת של התראה או נזיפה. מוצע להוסיף אמצעים נוספים של התליית הסטו' לתקופה קצובה או הפסקת הסטו', שניתן להטיל מכוח הסעיף.

סעיף 10 סעיף 54 לפקודה עניינו בקביעת עונש קנס בשל הפרת הוראה לפי הפקודה שלא נקבע לה עונש אחר. מוצע להבהיר כי הוראה זו אינה חלה על פרק ב'1 המוצע וכי הפרה של הוראות הקבועות בו אינה מופללת.

סעיף 11 לסעיפים קטנים (א) ו-171(ב)

הפעלת המתווה החדש של הסטו' כפי שנקבע ברפורמה, דורשת קביעת הוראות מהותיות והוראות ביצוע רבות הנוגעות לכל היבטי קיום הסטו'. הצעת החוק קובעת את המסגרת והכללים לביצוע סטו', אך התקנות הן אלה שייצקו לתוכה תוכן. בשל כך מוצע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה רק עם התקנתן של תקנות כאמור, אשר יאפשרו את הפעלתו השוטפת של המתווה. בהמשך לכך, לשם השקיפות ומתן ודאות לציבור מוצע כי השר יקבע

(ג) מי שעבר יום התחילה נמצא במהלך סטו' –

(1) יראו אותו, החל מיום התחילה, כסטו'ר כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה בנוסחו בחוק זה, ויחולו לגביו ההוראות החלות על סטו'ר לפי חוק זה;

(2) תקופת הסטו' שקדמה ליום התחילה תימנה במניין תקופת הסטו' הנדרשת לפי הפקודה בנוסחה בחוק זה.

(ד) מי שסיים את הסטו' במהלך השנה שקדמה ליום התחילה, וביום התחילה טרם קיבל רישיון לעסוק ברפואה, יראו אותו כמי שעמד בדרישת הסטו' לפי פרק ב'1 לפקודה בנוסחו בחוק זה; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראת סעיף 17 לפקודה בנוסחו ערב יום התחילה.

הוראת שעה 12. בתקופה של חמש שנים מיום התחילה יקראו את סעיף 17 לפקודה, בנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, כאילו בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), במקום "אם מתקיימות לגביו הוראות סעיף 4(א)1, (2), (4) ו-(5)" בא "אם מתקיימות לגביו הוראות סעיף 4(א)1, (2) ו-(5) והוא אזרח ישראלי או תושב ישראל".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 12 סעיף 4 לפקודה קובע את תנאי הזכאות לקבלת רישיון לעסוק ברפואה, ומונה ביניהם את התנאי של אזרחות ישראלית או רישיון לישיבת קבע בישראל. סעיף 17 המוצע, שעניינו זכאות לסטו', קובע את התנאים שצריכים להתקיים במי שמבקש לעשות סטו' ומפנה לסעיף 4 לפקודה, ובכלל זה לתנאי האזרחות או רישיון הקבע האמור.

מוצע לקבוע, בהוראת שעה לתקופה של חמש שנים מיום התחילה, כי הדרישה לאזרחות ישראלית או לרישיון לישיבת קבע בישראל, במסגרת בחינת הזכאות לסטו', תוחלף בדרישה לאזרחות ישראלית או תושבות בישראל. הוראה זו תיתן מענה לבוגרי מוסדות רפואה בחו"ל אשר מבקשים לעשות סטו' בישראל, ואין להם אזרחות או רישיון לישיבת קבע, אך הם "תושב ישראל", ותאפשר להם להתקבל לסטו' בישראל.

יצוין כי רופאים בוגרי מוסדות רפואה בחו"ל שאין להם מעמד מוסדר של תושבות קבע יכולים, בהיתר זמני, לעבוד כרופאים מורשים בישראל. עד היום, מכיוון שהליך הסטו' לא היה מוסדר, אפשר משרד הבריאות גם קבלה לסטו' למי שאין לו עדיין תושבות קבע. כעת, לנוכח ההסדרה המוצעת ולשם קביעת מדיניות עתידית בעניין זה, מבקש משרד הבריאות לבחון את השפעת מתן ההקלה כבר בשלב הקבלה לסטו', ולעגן זאת בהוראת שעה. בתקופה זו יבחן המשרד אם אכן מי שהתקבל לסטו' בשל ההקלה בתנאי האזרחות והתושבות, נשאר בארץ ועובד בה כרופא, אם למד במוסדות רפואה מוכרים ועוד.

כאמור, הוראה זו בנוסחה כעת תואמת את הנעשה בשלב מתן הרישיון, שבו, על אף האמור בסעיף 4, רשאי המנהל לתת היתר זמני לעסוק ברפואה למי שאין לו רישיון לישיבת קבע בישראל.

כך ישנה דחיפות גדולה בקידום המתווה החדש ובהבאת החוק המוצע והתקנות מכוחו לאישור ועדת הבריאות, וגם בשל כך מוצע שלא להתנות את התקנת התקנות הראשונות בהתייעצות עם ועדה, שהקמתה והפעלתה וכן הליך ההתייעצות עימה עלולים לקחת זמן רב ולעכב את יישום המתווה.

לעניין תקנות בנוגע לקורס ההכנה לקראת סטו', יובהר כי התקנות הראשונות יעגנו את המצב הקיים כיום בקורס ההכנה, בלא שינוי בתוכן או במהות הקורס, ועל כן אין צורך בהתייעצות עם הוועדה המייעצת בהתקנתן.

לצד זאת יובהר כי בעתיד, בהליך של התקנת תקנות בענייני סטו', קיימת חובת התייעצות עם הוועדה המייעצת, וזאת כדי להבטיח כי תיעשה עבודה מקצועית ושקולה בהתקנת תקנות כאמור.

לסעיפים קטנים (ג) ו-(ד)

בשל קביעת המתווה החדש לסטו', מוצע לקבוע הוראות מעבר כדי להסדיר את מעמדם של מי שביום תחילת החוק נמצאים במהלך סטו' או שסיימו סטו' וטרם קיבלו רישיון לעסוק ברפואה.

מוצע לקבוע כי מי שביום התחילה נמצא במהלך סטו' יראו אותו, החל מיום התחילה, כסטו'ר לפי החוק המוצע וההוראות החוק המוצע יחולו עליו ממועד זה. לצד זאת מוצע להבהיר כי תקופת הסטו' שעשה ושקדמה ליום התחילה תיחשב כחלק מתקופת הסטו' הנדרשת לפי הפקודה.

נוסף על כך מוצע לקבוע כי מי שסיים את הסטו' במהלך השנה שקדמה ליום התחילה וטרם קיבל רישיון ביום התחילה, יראו אותו כמי שעמד בדרישות הסטו' לפי החוק המוצע ולא יידרשו ממנו השלמות כלשהן. מוצע להבהיר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראת סעיף 17 לפקודה בנוסחה כיום, המקנה למנהל סמכות שלא לתת רישיון למי שאין לגביו חוות דעת חיובית על עבודתו כסטו'ר.

"תוספת

(סעיף 17ג – אמות מידה לשאלון הערכת סטז'ר)

(1) מיומנויות קליניות;

(2) תקשורת ועבודת צוות;

(3) אתיקה;

(4) מקצוענות."

